

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Rayuan Mal No: 10000-044-0046-2022

Antara

Md Sahrudin Bin Samminan

...Perayu

Lwn

Mohd Sazali Bin Saminan

...Responden 1

Sapiah Binti Saminan

...Responden 2

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Saman No.: 10100-044-0206-2017

Antara

Md Sahrudin Bin Samminan

...Plaintif

Lwn

Mohd Sazali Bin Saminan

...Defendan 1

Sapiah Binti Saminan

...Defendan 2

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi pada 15 Mac 2024 bersamaan 4 Ramadan 1445H]

Kes Mal Rayuan No. 10000-044-0046-2022

Peguam Perayu: Puan Wan Rosmawati binti Wan Ali (Tetuan Wan Rosmawati & Associates)

Peguam Responden 1 dan Responden 2: Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini telah difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 30/5/2022 dalam kes Mal No. 10100-044-0206-2017 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

1.1 Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61(3) (b) (iv) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

1.2 Mahkamah mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh si mati Allahyarham Abdul Aziz@Samminan bin Jain pada 18/4/2003 kepada Plaintiff adalah tidak sah mengikut hukum syarak ke atas harta sebagaimana berikut iaitu No. Hak Milik: PM432, No. Lot 13838, bertempat di Sg Kayu Ara, Mukim Sungai Buloh.

1.3 Mahkamah mengekalkan Perintah Pembahagian Harta Pusaka Kecil pada 28/2/2017 dan harta tersebut dibahagikan mengikut pembahagian faraid.

[2] Berdasarkan Alasan Rayuan yang terdapat di muka surat 315-318 Rekod Rayuan, Perayu telah memplidkan lima Alasan Rayuannya iaitu:

- (i) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak apabila mendapati sighthibah hibah tidak sempurna kerana tidak dapat disahkan oleh saksi Plaintiff berkenaan masa, tarikh dan lafaz yang lengkap, sedangkan Yang Arif Hakim Bicara telah bersetuju bahawa Hibah itu sah jika telah memenuhi rukun-rukun hibah.
- (ii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang apabila menolak keterangan saksi

Perayu/Plaintif disebabkan saksi Perayu/Plaintif tidak berada dalam kejadian hibah pada 18/4/2003, sedangkan saksi Plaintiff mengesahkan wujudnya pengakuan daripada si mati bahawa tanah itu telah diserahkan kepada Perayu/Plaintif.

- (iii) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal mengambil kira fakta dan keterangan yang memihak kepada Perayu dan hanya bergantung dan menerima keterangan Responden 1/Defendan 1 dan Responden2/Defendan 2 semata-mata serta menolak surat akuan Penolakan Hak di dalam keputusannya, sedangkan Responden 1/Defendan 1 dan Responden2/Defendan 2 mengesahkan tandatangan dalam surat bertarikh 18/4/2003 tersebut adalah tandatangan mereka.
- (iv) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, dan undang-undang apabila memutuskan si mati bukan memberi hibah kepada Perayu/Plaintif disebabkan si mati tidak menukar nama dalam geran tanah dan wujudnya campur tangan si mati yang diambil berdasarkan keterangan Saksi Responden 1 dan Responden 2/ Defendan 1 dan Defendan 2. Malah Saksi-Saksi Responden 1 dan Responden 2/ Defendan 1 dan Defendan 2 juga merupakan saksi berkepentingan selain beliau telah mengesahkan beliau tidak tahu status tanah tersebut pada tahun-tahun terdekat sebelum kematian si mati, selain subjek yang disandarkan oleh Saksi Responden 1 dan Responden 2/ Defendan 1 dan Defendan 2 tidak dipanggil oleh Responden 1 dan Responden 2/Saksi Responden 1 dan Responden 2/ Defendan 1 dan Defendan 2 tidak dipanggil ke Mahkamah untuk memberi

keterangan.

- (v) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum syarak apabila mendapati Mahkamah ini tidak berbidang kuasa memutuskan kes ini disebabkan Perintah Pembahagian yang telah dikeluarkan pada 28 Februari 2017 oleh Pentadbir Pembahagian Harta Pusaka Kecil, sedangkan proses penyempurnaan Perintah Pembahagian dilakukan dengan siasatan ahli waris si mati sahaja tanpa menyentuh isu-isu lain.

LATAR BELAKANG KES

[3] Allahyarham Abdul Aziz @ Samminan telah meninggal dunia pada 5/8/2016 dan meninggalkan tiga (3) orang anak iaitu Md Sahrudin (Perayu), Mohd Sazali (Responden 1) dan Sapiah (Responden 2).

[4] Perayu/ Plaintiff mendakwa Allahyarham telah menghibahkan kepada beliau 1/4 bahagian daripada sebidang tanah berstatus bangunan kediaman No. Hak Milik: PM432, No. Lot 13838, bertempat di Sg Kayu Ara, Mukim Sungai Buloh, Selangor.

[5] Mahkamah dalam kes ini telah memutuskan bahawa hibah yang dibuat oleh si mati Allahyarham Abdul Aziz@Samminan bin Jain pada 18/4/2003 kepada Plaintiff/Perayu adalah tidak sah mengikut hukum syarak serta mengekalkan Perintah Pembahagian Harta Pusaka Kecil pada 28/2/2017 dan harta tersebut dibahagikan mengikut pembahagian faraid.

[6] Perayu tidak berpuashati dengan perintah tersebut dan telah mengemukakan rayuan dengan memplidkan alasan-alasan sebagaimana di perenggan 2 diatas.

[7] Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu/Plaintif telah mengemukakan seorang saksi perempuan (bekas kakak ipar Perayu) ke Mahkamah. Manakala Defendan-Defendan/Responden-Responden menafikan wujudnya pemberian hibah harta di Sungai Kayu Ara, Mukim Sungai Buloh oleh si mati kepada Plaintif/Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami berpendapat terdapat hanya **satu** isu sahaja yang akan kami ulas dalam rayuan ini iaitu sama ada hibah tersebut sah atau tidak menurut hukum syarak.

Isu : Sama Ada Hibah Tersebut Sah Atau Tidak Menurut Hukum Syarak

[9] Isu ini berkaitan dengan alasan rayuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ia adalah isu utama dan paling penting kerana berkaitan dengan rukun hibah dan syarat bagi mengesahkan hibah yang berlaku dalam tuntutan Perayu.

[10] Perayu dalam kes ini menghujahkan bahawa berdasarkan keterangan dan pliding yang telah dikemukakan, YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mendapati sighth hibah tidak sempurna kerana tidak dapat disahkan oleh saksi Perayu berkenaan masa, tarikh dan lafaz yang diungkapkan sebagaimana dakwaan Perayu. Oleh sebab sighth hibah tidak sempurna maka YA Hakim Bicara telah memutuskan tidak dapat mengesahkan sighth Rukun Hibah termasuklah dari segi pihak Pemberi/Penerima Hibah [Rujuk Rekod Rayuan m/s 305 Perenggan 31-32]

[11] Perayu seterusnya dalam Alasan Rayuan ke duanya menghujahkan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira keterangan Saksi Perayu di mana telah mengesahkan wujudnya pengakuan daripada si mati bahawa tanah tersebut telah diserahkan kepada Perayu di dalam kes ini.

[12] Selanjutnya perayu menerusi Alasan Rayuan ke tiganya menghujahkan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira fakta dan keterangan yang memihak kepada Perayu di mana sebelum Perayu menerima pemberian tanah tersebut daripada si mati, Perayu telah menyediakan satu surat perjanjian antara adik -beradik iaitu Responden 1 dan Responden 2 dan pada 18/4/2003, Persponden 1 dan Responden 2 telah pun bersetuju dan menandatangani surat perjanjian tersebut dan bersetuju untuk Perayu membina rumah di atas tanah tersebut dan bersetuju untuk tidak membuat apa-apa tuntutan di masa akan datang.

[13] Perayu turut menghujahkan bahawa YA juga telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira keterangan dan pengakuan Responden 1 dan Responden 2 semasa sesi soal-balas apabila mereka turut mengakui dan mengesahkan ada menandatangani surat bertarikh 18/4/2003 tersebut.

[14] Perayu seterusnya melalui Alasan Rayuan ke empat menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengatakan si mati tidak menukar nama di dalam geran kepada Perayu sehingga si mati meninggal dunia dan si mati hanyalah membenarkan membina rumah di atas tanah tersebut dan bukannya menghibahkan bahagian tanah tersebut kepada Perayu sedangkan selepas pemberian tanah oleh Si Mati, Perayu telah membina rumah di atas tanah tersebut dan telah tinggal di situ sehingga tahun 2010 tanpa sebarang bantahan daripada

Responden-Responden dan tanpa penarikan balik oleh si mati sehingga tahun 2016.

[15] Perayu juga turut menghujahkan YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menyatakan bahawa transaksi hibah tidak wujud disebabkan masih wujudnya campur tangan si mati dalam hal tanah tersebut berdasarkan keterangan Responden 1 dan Responden 2.

[16] Responden-Responden pula dalam hujahan mereka menyatakan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak keterangan saksi Perayu iaitu bekas kakak ipar perayu yang hanya datang setahun sekali sahaja ke rumah si mati iaitu pada musim perayaan atau majlis kenduri sahaja dan kedatangannya hanya sementara dan bukan sampai satu hari. Responden-Responden menghujahkan walaupun si mati pernah berjumpa dengan saksi Perayu, ia belum tentu si mati hendak menerangkan hal yang berkaitan tanah itu kepada saksi Perayu. Hal ini kerana sikap suka mengheboh-hebohkan hal keluarga kepada orang lain apalagi melibatkan urusan tanah bukanlah sifat arwah bapa mereka (si mati).

[17] Responden -Responden menghujahkan dengan hanya memberi kebenaran kepada Perayu membuat rumah di atas tanah si mati untuk kemudahan isteri Perayu berulang-alik menjalani rawatan dialisis di hospital. Responden - Responden turut membantah dakwaan Perayu bahawa wujud lafaz “ **dah beri**” adalah sama sekali tidak sama dengan apa yang ditulis dan tidak pernah diberitahu kepada sesiapa termasuk ibu, Responden-Responden dan adik-beradik si mati yang lain. Responden-Responden turut menyatakan dakwaan Perayu bahawa wujudnya pemberian hibah tersebut sepatutnya dimaklumkan semasa di Pejabat Pusaka Kecil kerana jika ada bukti yang jelas daripada awal berhubung transaksi hibah tersebut, pihak Responden-Responden tidak akan masuk campur dan tidak akan membayar proses pembahagian harta tersebut.

[18] Justeru Responden -Responden menghujahkan dakwaan Perayu bahawa si mati telah menghibahkan harta tersebut kepada Perayu adalah tidak benar kerana si mati tinggal berdekatan dengan rumah Responden-Responden dan boleh dikatakan setiap hari mereka menemui si mati dan arwah ibu ketika masih hidup untuk menghantar makanan kepada mereka dan tidak pernah si mati atau arwah emak (Ibu Perayu dan Responden-Responden) memaklumkan kepada Responden-Responden berkenaan dakwaan pemberian hibah tanah tersebut oleh si mati kepada Perayu. Responden-Responden menegaskan si mati hanya memberitahu telah memberi kebenaran kepada Perayu untuk membuat rumah sahaja di tanah tersebut. Ayat dari surat yang ditandatangani oleh Responden 2 seeperti yang dibangkitka oleh Perayu iaitu **“menetaplah disitu”** bukanlah dakwaan hibah kerana surat tersebut telah ditulis oleh Perayu sendiri tanpa pengetahuan si mati dan surat tersebut telah dikemukakan kepada Mahkamah tanpa ditandatangani oleh Perayu sendiri.

[19] Responden-Responden turut mempertikaikan dakwaan hibah tersebut kerana majlis hibah tidak ada sama sekali dan menegaskan ia adalah rekaan Perayu sendiri apatah lagi tarikh dan tempat di adakan hibah tersebut tidak diketahui oleh Responden-Responden. Bahkan pembuktian resit -resit bayaran berkaitan kos ukur tanah, cukai tanah dari tahun 2013 hingga 2016 adalah dibayar oleh adik beradik si mati dan Perayu hanya meminjam resit-resit tersebut daripada adik beradik si mati.

[20] Oleh yang demikian, Responden-Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam membuat keputusan menolak tuntutan hibah tersebut setelah membuat penelitian terperinci terhadap kes tersebut.

[21] Dalam mengulas isu yang perlu diputuskan ini iaitu sama ada dakwaan sama ada hibah tersebut sah atau tidak menurut hukum syarak, maka kami dengan hormatnya telah merujuk kepada Perenggan [23] Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara iaitu:

[23 Mahkamah mengambil pendekatan bahawa kejadian lafaz sighah hibah itu adalah wajar disiasat dan diperincikan dahulu kewujudannya. Setelah jelas lafaz itu adalah lafaz hibah, maka barulah boleh dikatakan bahawa si pelafaz itu adalah Pemberi Hibah dan Penerima Hibah. Ini kerana, jika sekiranya lafaz itu tidak membawa apa-apa makna dari segi hibah, maka tidaklah boleh dikatakan si pelafaz itu dikedudukan Pemberi Hibah mahupun Penerima Hibah. Dua orang yang berakad itu ditentukan kepada apa bentuk akad yang dilakukannya.

[22] Seterusnya untuk melihat dari sudut pembuktian pula, suka kami merujuk kepada perenggan [28], [29] dan [30] dan [31] Alasan Penghakiman Hakim Bicara iaitu:

[28] Pada hemat Mahkamah, pembuktian Plaintiff terhadap fakta kewujudan lafaz hibah ini masih belum meyakinkan Mahkamah. Pertamanya, hanya seorang saksi perempuan yang dikemukakan Plaintiff (SPI) untuk memberikan keterangan di dalam Mahkamah.

[29] Berdasarkan undang-undang, pada membuktikan fakta yang biasa dilihat atau dalam pengetahuan seorang perempuan, maka memadai dengan seorang perempuan. Namun, dalam hal-hal lain, sepertimana dalam kes pengesahan hibah ini, sekurang-kurangnya hendaklah disokong dengan dua saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi

perempuan, seperti kehendak seksyen 86 (5) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

[30] Kedua, Mahkamah mendapati keterangan SP1 berkait lafaz hibah ini tidak menyokong fakta utama yang didakwa menyokong fakta utama Plainti. Plaintif mendakwa kejadian lafaz hibah telah berlaku pada tarikh yang terperinci iaitu berlaku pada 18/4/2003 jam 10.00 pagi (rujuk Penyataan Tuntutan Terpinda, bertarikh 9/10/2017 , perenggan 8.1)

[29] Walau bagaimanapun, SP1 tidak dapat membantu Mahkamah. Keterangan SP1 pada 2/4/2019 tidak menunjukkan SP1 berada dalam kejadian yang didakwa oleh Plaintif iaitu 18/4/2003 tersebut. Lafaz-Lafaz lain yang didakwa didengari SP1 daripada arwah tidak dapat ditentukan pula tarikh dan waktunya. Keterangan SP 1 ini tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ia hanya secebis qarinah /relevan berkait fakta adanya berlakunya hibah.

[22] Dalam konteks kes ini kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa keterangan Saksi Perayu (SP1) iaitu seorang saksi perempuan tidak mencapai had kelayakan saksi yang diperlukan bahkan kami tegaskan bahawa kes seumpama ini memerlukan keterangan sokongan sekurang-kurangnya dua saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan. Apatah lagi dalam kes ini kami dapati Responden-Responden telah mempertikaikan dakwaan wujudnya hibah oleh Si Mati kepada Perayu.

[24] Maka pada hemat kami, adalah menjadi tanggung jawab Perayu untuk mengemukakan senarai saksi yang mencukupi bagi menyokong dakwaannya. Hal

ini adalah selari dengan kehendak seksyen 86 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 86. Bilangan saksi

....

(4) Keterangan seorang perempuan adalah mencukupi untuk membuktikan apa-apa fakta yang biasanya dilihat oleh atau dalam pengetahuan seorang perempuan.

MISALAN

Keterangan seorang perempuan yang menyusukan seorang bayi atau keterangan seorang bidan dalam perkara haidh, kelahiran dan penyusuan.

*(5) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh **dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.***

Peruntukan ini adalah bertepatan dengan kehendak syarak dalam menentukan bilangan saksi dalam kes tuntutan mal iaitu ayat 282 surah al-baqarah:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Maksud:dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka

bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi.

KESIMPULAN

[25] Berdasarkan dapatan Hakim Bicara dan ulasan di atas, kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah bertindak betul apabila tidak mengesahkan hibah yang dibuat oleh Allahyarham Abdul Aziz @ Samminan disebabkan tidak sempurna rukun hibah yang didakwa tersebut mengikut hukum syarak.

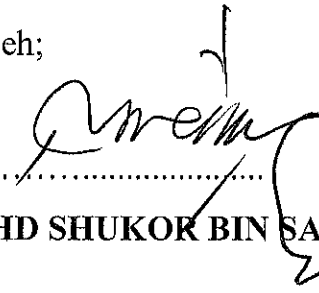
[26] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa tiada keperluan untuk kami campur tangan dalam keputusan Hakim Bicara dan memutuskan bahawa rayuan ini tidak dapat dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

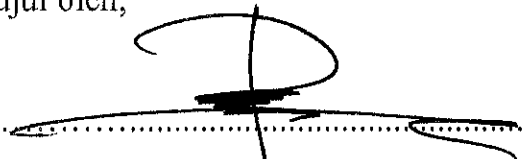
SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Hujah pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

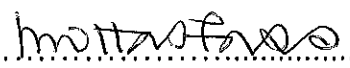
- [1] Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**
- [2] Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 30/5/2022 dalam kes Saman No. 10100-044-0206-2017 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....

3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

